

सशस्त्र_प्रहरी_ऐन_२०५८

English title: Armed Police Force Act, 2001

सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति। २०५८ । ५ । ६ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खरेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । २०५८ सालको ऐन नं. ३ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने, २०६६ द्वारा झकिएको । मा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नको लागि सशस्त्र प्रहरी बलको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । शरी ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८” रहेकोछ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्” भन्नाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नेपालको संविधानको धारा २६६ बमोजिमको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्झनु पर्छ । (ख) “केन्द्रीय सुरक्षा समिति” भन्नाले दफा ७ बमोजिमको केन्द्रीय सुरक्षा समितिसम्झनु पर्छ । (ग) “सशस्त्र प्रहरी सेवा” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल अन्तर्गतको सेवा सम्झनु पर्छ । (घ) “सशस्त्र प्रहरी” भन्नाले सशस्त्र प्रहरी सेवामा नियुक्त भएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ङ) “सशस्त्र प्रहरी अधिकृत” भन्नाले सशस्त्र प्रहरी सहायक नरीक्षक र सो भन्दा माथिको दर्जाको सशस्त्र प्रहरी अधिकृत सम्झनु पर्छ । (च) “राजपत्राङ्कित अधिकृत” भन्नाले सशस्त्र प्रहरी नरीक्षक र सो भन्दा माथिको दर्जाको सशस्त्र प्रहरी अधिकृत सम्झनु पर्छ । (छ) “आयोग” भन्नाले दफा ११ बमोजिम गठित सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोग सम्झनु पर्छ । (ज) “अख्तियारवाला” भन्नाले दफा १३ बमोजिम नियुक्ति गर्न सक्ने अधिकारी सम्झनु पर्छ । (झ) “अन्य प्रहरी” भन्नाले प्रहरी ऐन, २०१२ अन्तर्गतको प्रहरी सम्झनु पर्छ । (ञ) “सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत” भन्नाले दफा २८ वा दफा २९ बमोजिम गठित सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत सम्झनु पर्छ । (ट) “सशस्त्र विद्रोह” भन्नाले कसैले हातहतियार प्रयोग गरी गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून (संशोधन) गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधित । नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । भौगोलिक अखण्डता, संघीय इकाईबीचको सम्बन्ध वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने नयितले कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गर्ने वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को सत्ता पल्टाउने वा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को कार्य सञ्चालनमा बाधा वरिध उत्पन्न गर्ने उद्देश्यले गरिने कार्यलाई सम्झनु पर्छ । (ठ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गठन र सञ्चालन । ३. सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गठन: केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (१) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा एक सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको गठन गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गठित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालमा रहने सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी सङ्ख्या नेपाल सरकारले तोकदिए बमोजिम हुनेछ । (३) सशस्त्र प्रहरी महानरीक्षक केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको प्रमुख हुनेछ । (४) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको प्रधान कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र मातहतका कार्यालयहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् । ४. रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन: (१) सशस्त्र प्रहरीको रेखदेख गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र निर्देशन दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त अधिकार नेपाल सरकारले मातहतका कुनै अधिकारीलाई आवश्यकता अनुसार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (३) नेपाल सरकार र उपदफा (२) बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले दिएको आदेश तथा निर्देशनको पालना गर्नु सशस्त्र प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ । ५. सशस्त्र प्रहरीको प्रशासन: सशस्त्र प्रहरीको प्रशासन यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा अन्य प्रचलित कानून र नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको निर्देशनको अधीनमा रही सशस्त्र प्रहरी महानरीक्षक तथा तोकिएका अन्य सशस्त्र प्रहरी अधिकृतले सञ्चालन गर्नेछन् । ६. सशस्त्र प्रहरीको सञ्चालन: (१) नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमका कार्य गर्ने प्रयोजनको लागि सशस्त्र प्रहरी सञ्चालन गर्नेछ :- । (क) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने सशस्त्र संघर्ष नियन्त्रण गर्न, । (ख) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने सशस्त्र विद्रोह वा पृथक्तावादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न, । (ग) नेपाल

गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने आतङ्ककारी गतिविधि नयिन्त्रण गर्न, । (घ) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने दङ्गा नयिन्त्रण गर्न, । (ङ) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने दैवी प्रकोप र महामारीबाट पीडितको उद्धारमा सहयोग पुर्‍याउन, । (च) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।

को कुनै नागरिक वा अरू कसैलाई अपहरण गरिमा अपहरति व्यक्तिको उद्धार गर्न वा अन्य कुनै कसिमिको जघन्य तथा गम्भीर अपराध घटेमा वा गम्भीर प्रकृतिको अशान्ति भएमा वा हुने आशङ्का भएमा त्यसलाई नयिन्त्रण गर्न, । (छ) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को सीमा सुरक्षा गर्न, । (ज) वाह्य आक्रमणको अवस्थामा नेपाली सेनाको मातहतमा रही सहयोग गर्न, । (झ) नेपाल सरकारले तोकेको सार्वजनिक महत्वका भवन, संरचना र अन्य स्थल आदिको सुरक्षा गर्न, । (ञ) नेपाल सरकारले सुरक्षा दानु पर्ने ठहर्‍याएका व्यक्तिको तोकिएको संस्था आदिको सुरक्षा गर्न, । (ट) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएका वा अन्य प्रचलित कानून बमोजमि तोकिएका कार्यहरू गर्न, । (ठ) नेपाल सरकारले समय समयमा तोके बमोजमिका अन्य कार्यहरू गर्न । (२) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल सरकारले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को कुनै भागमा सशस्त्र प्रहरी सञ्चालन गरेकोमा कम्तीमा एकपटक त्यस क्षेत्रमा सञ्चालन भएका सशस्त्र प्रहरीको सङ्ख्या र सशस्त्र प्रहरीले गरिरहेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र केन्द्रीय सुरक्षा समितिलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल सरकारलाई प्राप्त अधिकार नेपाल सरकारले मातहतका कुनै वशिष्ट श्रेणीको अधिकारीलाई आवश्यकता अनुसार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारीले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को कुनै भागमा सशस्त्र प्रहरी सञ्चालन गरेकोमा हप्तामा कम्तीमा एकपटक त्यस क्षेत्रमा सञ्चालन भएका सशस्त्र प्रहरीको सङ्ख्या र सशस्त्र प्रहरीले गरिरहेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि प्राप्त जानकारी नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र केन्द्रीय सुरक्षा समितिलाई दानु पर्नेछ । ७. केन्द्रीय सुरक्षा समिति: (१) दफा ६ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दानु देहाय बमोजमिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति रहनेछ :- । (क) गृह मन्त्री वा राज्यमन्त्री — अध्यक्ष । (ख) बलाधिकृत, नेपाली सेना — सदस्य । (ग) सचिव, रक्षा मन्त्रालय — सदस्य । (घ) सचिव, गृह मन्त्रालय — सदस्य । (ङ) प्रहरी महानरीक्षक — सदस्य । (च) सशस्त्र प्रहरी महानरीक्षक — सदस्य । (छ) प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग — सदस्य । (ज) सहसचिव, गृह मन्त्रालय — सदस्य-सचिव । (२) केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार अन्य सम्बन्धित अधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । ८. नेपाली सेनाको नयिन्त्रणमा रहने: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।

को कुनै भागमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने प्रयोजनको लागि शाही नेपाली सेना सञ्चालन भएको अवस्थामा नेपाली सेना सञ्चालन भएको अवधिभर सम्बन्धित ठाउँका सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेनाको नयिन्त्रणमा रहनेछन् । परिच्छेद-३ । सेवाका शर्तहरू । ९. सेवाका पद र पदावधि: (१) सशस्त्र प्रहरी सेवामा सशस्त्र प्रहरी महानरीक्षक र तोकिए बमोजमिका अन्य पदहरू रहनेछन् । (२) सशस्त्र प्रहरी महानरीक्षकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र अन्य राजपत्राङ्कित अधिकृतहरूको पदावधि आवश्यकता अनुसार तोकिए बमोजमि हुनेछ । १०. पदपूर्ति: सशस्त्र प्रहरी सेवाको पदपूर्ति तोकिए बमोजमि हुनेछ । ११. सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोग: (१) सशस्त्र प्रहरी सेवाको खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा नयुक्तिका लागि अख्तियारवाला समक्ष सफारिस गर्न देहाय बमोजमिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहेको सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगको गठन हुनेछ :- । (क) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा नजिले तोकिएको लोक सेवा आयोगको सदस्य — अध्यक्ष । (ख) नेपाल सरकारको सेवामा बहाल रहेका वशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकिएको व्यक्तिको — सदस्य । (ग) सचिव, गृह मन्त्रालय — सदस्य । (घ) प्रतिनिधि (वशिष्ट श्रेणी), नेपाली सेना — सदस्य । (ङ) सशस्त्र प्रहरी महानरीक्षक — सदस्य-सचिव । (२) आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र नजिहू पुनर्नयुक्तिका लागि योग्य हुनेछन् । (३) आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (४) आयोगले निर्धारण गरेको प्रक्रिया र आधारमा उम्मेदवारको उपयुक्तता जाँची नयुक्तिको लागि अख्तियारवाला समक्ष सफारिस गर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा थप । (४क) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पदपूर्तिको लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ । (५) आयोगले आफ्नो कार्यवधि आफै निर्धारण गर्नेछ । (६) आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । (७) आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार आफ्नो कुनै सदस्य वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी सुम्पन सक्नेछ । १२. आयोगको सफारिसमा नयुक्त हुने: सशस्त्र प्रहरी सेवाको खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा आयोगको सफारिसमा नयुक्ति गरनु

पर्नेछ । १३. नयिक्तगिर्ने अधिकारी : राजपत्राङ्कति अधिकृतको नयिक्तनिपाल सरकारले र अन्य सशस्त्र प्रहरीको नयिक्ततोकिएको अधिकारीले गर्नेछ । १४. उम्मेदवार हुन चाहनि योग्यता : खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने सशस्त्र प्रहरी सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन चाहनि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अन्य योग्यता तोकिए बमोजमि हुनेछ । १५. सुरुवा र बढुवा : सशस्त्र प्रहरीको सुरुवा र बढुवा तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

१६. स्थानान्तरण गर्न सक्ने : (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगको गठन नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले नेपाली सेनाको बहालवाला सैनिक तथा अन्य प्रहरी सेवाका बहालवाला प्रहरीलाई सशस्त्र प्रहरी सेवामा स्थानान्तरण गरी पदस्थापन गर्न सक्नेछ र यसरी सशस्त्र प्रहरी सेवामा पदस्थापन भएका सैनिक तथा अन्य प्रहरीको सेवा सशस्त्र प्रहरी सेवामा गणना हुनेछ । (२) सशस्त्र प्रहरीलाई नेपाली सेना वा अन्य प्रहरी सेवामा स्थानान्तरण गरिने छैन र आयोगको गठन भएपछि नेपाली सेनाका सैनिक तथा अन्य प्रहरी सेवाका प्रहरीलाई पनि सशस्त्र प्रहरी सेवामा स्थानान्तरण गरिने छैन । १७. शपथ ग्रहण : पहिलो पटक नयिक्त भई आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि प्रत्येक सशस्त्र प्रहरीले तोकिए बमोजमिको ढाँचामा शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । १८. पदाधिकार कायम रहने : देहायको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीको आफ्नो पद माथिको पदाधिकार कायम रहनेछ :- । (क) आफ्नो पदमा कामकाज गरिरहँदा सम्म, । (ख) सुरुवा भई कार्यभार सम्हाल्न पाईने म्यादसम्म, । (ग) बढिमा बसेको अवधभिर, । (घ) नलिम्बनमा रहेको अवधभिर, । (ङ) नेपाल सरकारद्वारा तोकिएका काम गूज्जेलको अवधभिर, । (च) अन्य पदमा कायम मुकायम भई काम गरेको अवधभिर । १९. विभागीय कारबाही, सजाय र पुनरावेदन : (१) सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा असावधानी वा लापरबाही गरेमा वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नबाट बच्नको लागि कुनै बहाना गरेमा वा आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न असक्षम भएमा वा अनुशासन भङ्ग गरेमा वा तोकिए बमोजमिको कुनै अनुचित आचरण गरेमा वा दफा २४ बमोजमिको कर्तव्यको पालना नगरेमा वा दफा २७ बमोजमिको अपराध गरेमा वा तोकिएको अन्य अवस्थामा त्यस्तो सशस्त्र प्रहरीलाई कसूरको मात्रा अनुसार भवषियमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न, भवषियमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन वा तोकिए बमोजमिको अन्य विभागीय सजाय गर्न सक्नेछ । (२) सशस्त्र प्रहरीलाई विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकार अख्तियारवालालाई हुनेछ । (३) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सशस्त्र प्रहरीलाई विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारी तोकिए बमोजमि हुनेछ । (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजमि विभागीय सजायको आदेश दिने पाउने अधिकारीले उपदफा (१) बमोजमि सजायको आदेश दँदा सजायको आदेश दनु पर्ने कारण तथा आधार सहितको अभियोग, सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गरेको व्यहोरा, नजिलाई सफाइको मौका दिएकोमा नजिको सफाइको जकिरि र सो जकिरि बमोजमि थप केही बुझिएको भए सो सम्बन्धमा समेत आफ्नो राय ठहर लेखी र सफाइको मौका नदिएकोमा सो मौका दिने मनासबि नपरेको कारण, आधार र अवस्था समेत देखाई व्यहोरा खुलाइएको पर्चा खडा गरी सही गरी मसिलि सामेल राख्नु पर्छ । (५) सशस्त्र प्रहरीलाई दिएको विभागीय सजायको आदेश उपर तोकिएको अधिकारी समक्ष पुनरावेदन लाग्नेछ ।

२०. नलिम्बन गर्ने : (१) दफा १९ बमोजमि विभागीय कारबाहीमा परेको सशस्त्र प्रहरीलाई सजायको आदेश दिने पाउने अधिकारीले तोकिएको अवधसिमम नलिम्बन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नलिम्बन गर्नु अघि त्यस्तो सशस्त्र प्रहरीलाई सजायको आदेश दिने अधिकारीले नशस्त्र गराउनेछ । (३) सशस्त्र प्रहरी देहायको अवस्थामा स्वतः नलिम्बन भएको मानिनेछ:- । (क) दफा २७ बमोजमिको अपराधको आरोप लागेको सशस्त्र प्रहरी पक्राउ परेको भए पक्राउ परेको मतिबाट र पक्राउ नपरेको भए मुद्दा दायर गर्ने नरिणय भएको मतिदेखा, । (ख) कुनै फौजदारी अभियोगमा गरिफ्तार भई थुनिएकोमा त्यसरी थुनिएको अवधभिर । (४) कुनै सशस्त्र प्रहरी सरकारी कामको सम्बन्धमा वा नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको कारबाहीको फलस्वरुप नलिम्बन भएमा सो नलिम्बनको अवधभिर नजिले खाई पाई आएको तलबको आधा तलब मात्र पाउनेछ । तर लागेको आरोप प्रमाणति नभई नजिले सफाइ पाएमा नलिम्बन रहेको अवधमा आधा तलब पाएको भए सो कट्टा गरी र नपाएको भए पूरा तलब (तलब वृद्धि हुने भएमा सो समेत) पाउनेछ । कसूर ठहरिएमा नलिम्बन भएको मति देखिको बाँकी तलब पाउने छैन । (५) कुनै सशस्त्र प्रहरी उपदफा (४) मा उल्लिखित कारण बाहेक अन्य कुनै कारणबाट नलिम्बन रहन गएको रहेछ भने नजिले त्यसरी नलिम्बन रहेको अवधको तलब पाउने छैन । २१. मनमानी बर्खासी इत्यादबाट बचाउ : कुनै सशस्त्र प्रहरीलाई विभागीय सजाय गर्दा देहायको अवस्थामा बाहेक नजिलाई सो गर्नु नपर्ने कारण देखाउन मनासबि अवधतिकी सफाइको मौका दनु पर्नेछ :- । (क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार ठहरी अदालतबाट कैदको सजाय पाएको, । (ख) दफा २७ बमोजमिको अपराध ठहरी कैदको सजाय पाएको, वा । (ग) सफाइको मौका दिने मनासबि नपर्ने अवस्था देखाई व्यहोरा खोली सजाय दिने अधिकारीले पर्चा खडा गरेको । २२. मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने : कुनै सशस्त्र प्रहरीले यो ऐन वा अन्य प्रचलति कानून बमोजमि कसूर ठहरिने अपराध गरेमा त्यस्तो प्रहरी उपर दफा १९ बमोजमि विभागीय कारबाही वा सजाय भएकै कारणले मात्र यो ऐन वा अन्य प्रचलति कानून बमोजमि नजिलाई मुद्दा चलाउन र सजाय गर्नमा बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । २३. तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू : सशस्त्र प्रहरीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजमि हुनेछन् । परिच्छेद-४ । सशस्त्र प्रहरीको कर्तव्य र अधिकार । २४. सशस्त्र प्रहरीको कर्तव्य र अधिकार : (१) सशस्त्र प्रहरीको कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) प्रत्येक सशस्त्र प्रहरी हरहमेशा

इयुटीमा रहेको माननिष्ठ र नजिले जुनसुकै बखत खटाइएको स्थानमा गई आफ्नो जमिमेवारी पूरा गर्नु पर्नेछ । (ख) आफूभन्दा माथिको दर्जाका सशस्त्र प्रहरीको आज्ञा तदारुकताका साथ पालन गर्नु पर्नेछ । (ग) प्रत्येक सशस्त्र प्रहरी आफूलाई वा आफ्नो टोलीलाई सुम्पिएको काम प्रति सचेत र सतर्क रहनु पर्नेछ । (घ) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएका तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजमि नजिले गर्नु पर्ने भनी उल्लेख भएका अन्य काम गर्नु नजिको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) सशस्त्र प्रहरी अधिकृतले आफू खटाएको क्षेत्रको कुनै घर, ठाउँ वा सवारी साधनमा प्रचलित कानून बमोजमि नषिधति वस्तु वा अपराधमा संलग्न व्यक्ति रहे बसेकोछ भनी शङ्का गर्नु पर्ने पर्याप्त र मनासबि आधार भएमा प्रचलित कानून बमोजमि त्यस्तो घर, ठाउँ वा सवारी साधनको खानतलासी गर्न र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरी यथाशक्य चाँडो स्थानीय अन्य प्रहरीलाई सुम्पन सक्नेछ । २५. माथिको दर्जाको सशस्त्र प्रहरीको अधिकार : सशस्त्र प्रहरीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि पाएको अख्तियार नजिभन्दा माथिको दर्जाको सशस्त्र प्रहरीले आफू खटाएको क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पाउनेछ । २६. असल नयितले गरेको कामको बचाउ : सशस्त्र प्रहरीले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि गर्नु पर्ने कर्तव्य पालन गर्दा वा पाएको अख्तियार प्रयोग गर्दा असल नयितले गरेकोमा सजायको भागी हुने छैन । परिच्छेद-५ । अपराध र सजाय । २७. कैदको सजाय हुने अपराधहरू : (१) देहायका अपराध गर्ने सशस्त्र प्रहरीलाई केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित । जन्मकैदको सजाय हुनेछ :- । (क) सशस्त्र वदिरोहमा सरीक भएमा, । (ख) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नेपालको सार्वभौमसत्ता वा भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाई वा वभिनिन जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी घृणा, द्वेष वा अवहेलना हुने गरी लेखेर, बोलेर वा संकेतद्वारा वा अरू कुनै कसिमिबाट कुनै काम कुरा गरे गराएमा, । (ग) आफ्नो जमिमामा रहेको सरकारी वा कसैको हातहतियार वा खरखजाना बेच बखिन गरेमा वा कुनै प्रकारबाट अरू कसैलाई सुम्पिएमा, । (घ) आफ्नो प्रयोगको नमित्त लई राखेको वा आफूले जमिमा लई राखेको हातहतियार खरखजाना लई भागेमा, । (ङ) आतङ्कारी गतिविधिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सघाएमा, । (च) सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना तथा खबरहरू राष्ट्रिय वा अन्तरराष्ट्रिय अनाधिकारिक व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई उपलब्ध गराएमा वा उपलब्ध गराउन प्रयास गरेमा वा अन्य कसैलाई त्यस्तो गर्न दुरतसाहन गरेमा । (२) देहायका अपराध गर्ने सशस्त्र प्रहरीलाई सात वर्ष देखि बाह्र वर्षसम्म कैदको सजाय हुनेछ :- । (क) सशस्त्र वदिरोह गर्ने उद्योग गरेमा, । (ख) आफू खटाएको वा आफूले रक्षा गर्नु पर्ने सार्वजनिक महत्वको भवन, संरचना वा स्थल, कार्यालय वा अन्य कुनै स्थानमा हुलदङ्गा गरेमा वा आक्रमणकारीले आक्रमण गरेका बखत नामरदपन देखाई भागेमा, । (ग) लुट्ने अभिप्रायले कुनै घर वा कुनै ठाउँ भत्काए, फोरे वा कुनै कसिमिले धनमाल लुटेमा वा हानी, नोक्सानी वा क्षति गरेमा । (३) देहायका अपराध गर्ने सशस्त्र प्रहरीलाई पाँच वर्ष देखि सात वर्षसम्म कैदको सजाय हुनेछ :- ।

(क) इयुटीमा रहेको वा नरहेको भए पनि माथिको दर्जाको सशस्त्र प्रहरी वा सुरक्षासँग सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अन्य अधिकारी भन्ने थाहा पाएपछि वा थाहा हुने मनासबि आधार हुँदा हुँदै आपराधिक बल प्रयोग गरेमा वा गर्ने उद्योग गरेमा, । (ख) सशस्त्र वदिरोहको षड्यन्त्र वा उद्योग गरेको थाहा पाएर पनि आफू भन्दा माथिको दर्जाको वा उच्च पदाधिकारीलाई यथाशक्य चाँडो खबर वा सूचना नदिएमा, । (ग) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको काम कारबाही प्रति खलल पर्न सक्ने गरी घृणा, द्वेष वा अवहेलना हुने गरी लेखेर वा वचन वा आकार र चनिहद्वारा कुनै काम कुरा गरे गराएमा, । (घ) आफ्नो जमिमामा रहेको थुनुवा कैदीलाई जानी जानी भाग्न दिएको वा भगाएमा । (४) देहायका अपराध गर्ने सशस्त्र प्रहरीलाई तीन वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैदको सजाय हुनेछ :- । (क) आफू भन्दा माथिको दर्जाको सशस्त्र प्रहरीले दिएको आदेश पालन नगरेमा, । (ख) आफ्नो जमिमामा वा कमानमा रहेका व्यक्तिको सङ्ख्या वा अवस्था वा नगदी वा जग्गाको जानी जानी झूटो विवरण पेश गरेमा, । (ग) कुनै राजनैतिक संगठन वा दलको सदस्यता ग्रहण गरेमा वा राजनीतिक उद्देश्यले आयोजित जुलुस वा प्रदर्शनमा भाग लिएमा, । (घ) आफ्नो जमिमामा रहेका हातहतियार, खरखजाना वा सवारी साधन वा नगदी वा जग्गा सामानको दुरुपयोग गरेमा, लापरवाहीपूर्वक हराएमा, बगारेमा वा भत्काएमा, । (ङ) आफ्नो जमिमाको सरकारी सम्पत्ति वा सरसामान लई भागेमा, । (च) अर्काको सम्पत्ति वा सामान जबरजस्ती गरी लिएमा, । (छ) मुलुकको धार्मिक र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन सहयोग पुर्याएमा, । (ज) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सेवाबाट भागेमा, । (झ) आफूलाई नयुक्त गर्न अख्तियार पाएका अधिकारीको इजाजत बिना राजीनामा गरेमा वा आफ्नो पदको कर्तव्य पालन गर्न छाडेमा । परिच्छेद-६ । सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत र पुनरावेदन । २८. सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको गठन : (१) परिच्छेद-५ अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र कनिरा गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एउटा सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठित सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतमा न्याय सेवाको वशिष्ट श्रेणीको अधिकृतको अध्यक्षतामा सशस्त्र प्रहरी सेवाको कम्तीमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक सम्मको प्रहरी अधिकृत एकजना र गृह मन्त्रालय वा सो अन्तर्गतको एकजना कम्तीमा सहसचिव स्तरसम्मको अधिकृत सहित तीनजना

सदस्यहरू रहनेछन् । २९. गरिफ्तारी र हरिसतमा राख्ने : (१) परिच्छेद-५ अन्तर्गतको कुनै कसूरको अभियोग लागेको कुनै सशस्त्र प्रहरीलाई नजिभन्दा माथिको जुनसुकै दर्जाको सशस्त्र प्रहरी अधिकृतको आदेशले गरिफ्तार गरी हरिसतमा राख्न सकिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि हरिसतमा राख्नु भन्दा अघि त्यस्तो सशस्त्र प्रहरीलाई नशस्त्र गरिन्छ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमि गरिफ्तार गरी हरिसतमा राखिएकोमा त्यसको सूचना यथाशक्य चाँडो अभ्युक्त कार्यालय रहेको निकायको प्रमुख र सशस्त्र प्रहरी महानरीक्षकलाई दनु पर्नेछ । ३०. बयान लनि र साक्षी प्रमाण बुझ्ने व्यवस्था : (१) सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले मुद्दासँग सम्बन्धित अभ्युक्तको बयान लई मसिलि सामेल राख्नेछ । (२) मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा कुनै लिखित प्रमाण बुझ्नु परेमा सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले सो प्रमाण पेश गर्न सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई आदेश दनि सक्नेछ र सो निकाय वा अधिकारीले पनि निर्धारित समयभित्र माग बमोजमिको लिखित प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । (३) मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा कुनै साक्षीबाट केही बुझ्नु पर्ने देखेमा सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले त्यस्तो साक्षीलाई समाह्वान जारी गरी बुझ्न सक्नेछ । तर बुझ्नु पर्ने साक्षीलाई बोलाउँदा अनावश्यक ढल्लाई वा खर्च हुने वा असुविधा हुने सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतलाई लागेमा बन्द सवाल गरी साक्षी रहेको वा बसेको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले साक्षी बुझी पठाउने गरी सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले आदेश गर्न सक्नेछ । (४) सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको अन्य कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३१. मुद्दा कनिरा गर्न पर्ने अवधि : सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले मुद्दामा साक्षी बुझेको मितिले सामान्यतया नब्बे दिनभित्र मुद्दाको कनिरा गरिसक्नु पर्नेछ । ३२. थुना र कारागार सम्बन्धी व्यवस्था : सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको आदेश बमोजमि अभ्युक्तलाई मुद्दाको पुर्पक्षको सलिसलामा थुनामा राख्नु परेमा वा फैसला बमोजमि कारागारमा राख्नु परेमा नेपाल सरकारले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को जुनसुकै कारागारमा पनि थुन पठाउन सक्नेछ । ३३. पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था : सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले गरेको निर्णयमा चर्चित नबुझ्नेले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । ३४. समन्वय समिति : (१) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्ने कार्यमा सशस्त्र प्रहरी र अन्य प्रहरी संगठनको बीच सामञ्जस्यता ल्याउन र समन्वय गर्न केन्द्रमा गृह मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा प्रहरी महानरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी महानरीक्षक सदस्य रहेको एक समन्वय समिति रहनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरमा पनितोकिए बमोजमिका पदाधिकारीहरू रहेको समन्वय समिति रहन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमिको समन्वय समितिले आफ्नो कार्यवधि आफ्नै व्यवस्थित गर्नेछ । ३५. अधिकार प्रत्यायोजन : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफूलाई प्राप्त अधिकार आफ्नो जिम्मेवारीमा आफू भन्दा मुनिको अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

३६. नयिम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ । ३७. बचाउ : (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिए जतकिुरामा यसै ऐन बमोजमि हुनेछ । (२) मिति २०७३ साल माघ ९ गते जारी भएको सशस्त्र प्रहरी अध्यादेश, २०७३ बमोजमि भए गरेको काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको मानिन्छ । ३८. सशस्त्र प्रहरी अध्यादेश, २०७३ नषिर्कयि भएपछि त्यसको परिणाम : सशस्त्र प्रहरी अध्यादेश, २०७३ नषिर्कयि भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो नषिर्कयिताले, - । (क) सो अध्यादेश नषिर्कयि हुँदाको बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनजिगाउने छैन । (ख) सो अध्यादेश बमोजमि चालू भएको कुरा वा सो बमोजमि रीत पुर्खाई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगसिकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन । (ग) सो अध्यादेश बमोजमि पाएको, हासलि गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन । (घ) सो अध्यादेश बमोजमि गरिएको कुनै दण्ड, सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन । (ङ) माथिलेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व वा दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई पनशिरु, चालू राख्न वा लागू गर्न सकिन्छ ।